

1502217-30.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... por ato infracional referente ao tráfico de drogas; responde a outro delito por tráfico de drogas, devendo ser afastado o tráfico privilegiado e a fixação do regime fechado. O i. Defensor Público, por seu turno, requereu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. O dinheiro era produto de seu trabalho. A prova oral apenas comprova a apreensão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502217-30.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2158418/2020 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 31 de maio de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dra. Patrícia Sguerra Vita e Castro, presente(s) o(a)(s) réu(ré)(s) CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, acompanhado(a)(s) pelo Defensor Público, Dr. Adriano Lino Mendonça.

Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM Luiz Gustavo de Oliveira e PM Gabriel Izidoro da Silva , bem como foi(ram) o(a)(s) réu(ré)(s) interrogado(a)(s).

Pelas partes nenhuma diligência foi requerida e apresentaram as alegações finais oralmente.

Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 27 de junho de 2020, por volta de 15h56, na Avenida Fuad Chade, 671, Jardim Roberto Selmi

Dei, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 59 e 60, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 34 micro tubos plásticos do tipo eppendorff acondicionando cocaína, com peso líquido total de 9,24 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 6 e laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 18/20). Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento rotineiro pelo local, que é utilizado como ponto do tráfico, visualizaram o indiciado, indivíduo conhecido nos meios policiais pelo exercício da traficância, saindo de um terreno baldio, em atitude suspeita, e deliberaram pela abordagem. Em revista pessoal, os policiais apreenderam em poder do denunciado a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro trocado. Com apoio do canil, os policiais localizaram 34 eppendorfs cheios de cocaína enterrados no local. Indagado a respeito, o imputado negou relação com as drogas apreendidas. Interrogado pela DD. Autoridade Policial, o denunciado alegou que, na ocasião, estava no local para cobrar dívida de uma bicicleta vendida à época em que frequentava o bairro quando era traficante. Alegou que entrara no terreno apenas para urinar e o dinheiro apreendido em seu poder era fruto de seu trabalho, negando que as drogas apreendidas no local eram de sua propriedade (fls. 59). Dessa forma, as circunstâncias da abordagem, que confirmou as informações anteriores registradas pela Polícia dando conta da prática do tráfico pelo denunciado, com a apreensão de drogas na posse do agente, excedente ao consumo pessoal e acondicionadas individualmente prontas para o varejo, de dinheiro contado, produto do mesmo ilícito, e seu anterior envolvimento com o narcotráfico, são elementos que evidenciam a prática do comércio ilícito e que as drogas apreendidas eram destinadas à mercancia espúria. O inquérito policial teve início com portaria (fls. 02/03) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 04/05); Auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro e do entorpecente (fl. 06); Guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 08); Laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 18/20); Laudo pericial do local dos fatos (fls. 37/40); FA e certidões (fls. 112/117) e demais documentos. A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2021. Regularmente citado (fl. 89), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 93/94). Em despacho (fls. 96), foi designada a presente audiência. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Luiz Gustavo de Oliveira e Gabriel Izidoro da Silva. O réu foi interrogado. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal eis que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado. Pleiteou a aplicação da pena base acima do mínimo legal, pois o adolescente já respondeu por ato infracional referente ao tráfico de drogas; responde a outro delito por tráfico de drogas, devendo ser afastado o tráfico privilegiado e a fixação do regime fechado. O i. Defensor Público, por seu turno, requereu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. O dinheiro era produto de seu trabalho. A prova oral apenas comprova a apreensão da droga e a posse atribuída ao réu é meramente indiciária. Na hipótese de eventual condenação requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a atenuante da menoridade e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, fixando-se o regime aberto para o cumprimento a pena. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 04/05); Auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro e do entorpecente (fl. 06); Guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 08); Laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 18/20); Laudo pericial do local dos fatos (fls. 37/40); A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial (fls. 41), a testemunha LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA disse que: em data de 27 de junho de 2020 por volta das 16:00 horas na companhia do PM Izidoro, durante patrulhamento pelo Bairro Laura Molina, nesta, avistaram um indivíduo saindo a pé de um terreno baldio, ocasião em que o abordaram; que o mesmo foi identificado por Caio Henrique dos Santos Silva; Que em busca pessoal, o depoente localizou R\$ 50,00 em dinheiro; Que foi solicitada apoio da equipe do canil da PM, os quais localizaram enterrada

trinta e quatro eppendorfs contendo pó branco semelhantes a cocaína; que indagado a respeito da droga, Caio negou a propriedade do achado, alegando desconhecer tal entorpecente; Que é sabido que o local é frequentado por várias pessoas; Que não foi possível relacionar a droga como detido na ocasião que o investigado Caio é conhecido dos meios policiais no comércio de drogas. Ouvida no inquérito policial, (fls. 42), a testemunha GABRIEL IZIDORO DA SILVA disse que: em data de 27 de junho de 2020, no período da tarde, na companhia do PM Oliveira, durante patrulhamento pelo Bairro Laura Molina, nesta, avistaram um indivíduo saindo a pé de um terreno baldio, ocasião em que o abordaram; Que o mesmo foi identificado por Caio Henrique dos Santos Silva; Que em busca pessoal, o depoente presenciou o PM Oliveira localizar R\$ 50,00 em dinheiro; Que foi solicitada apoio da equipe do canil da PM os quais localizaram enterrada trinta e quatro eppendorfs contendo pó branco semelhantes a cocaína; Que indagado a respeito da droga, Caio negou a propriedade do achado; que é sabido que o local é frequentado por várias pessoas; que não foi possível relacionar a droga como detido na ocasião; Que tanto o investigado Cio como o local é conhecido dos meios policiais no comércio de droga. Inquiridas em juízo, as testemunhas LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA e GABRIEL IZIDORO DA SILVA disseram que na data dos fatos, a equipe estava em patrulhamento pelo local, quando viram o réu saindo do terreno conhecido baldio, local conhecido como ponto para que seja escondido droga. Com o réu foi encontrada a importância de R\$50,00. Foi solicitado posteriormente o apoio dos cães e foram encontrados o restante do entorpecente. O réu estava sozinho no terreno e o restante do entorpecente estava escondido sob moitas. O réu negou a propriedade da droga, mas ele é conhecido dos policiais e ele sempre é visto em outros pontos de comercialização de drogas. O réu disse que tinha entrado no terreno para urinar. O policiamento era preventivo. A princípio com o réu nada foi encontrado, mas com varredura dos cães, foi encontrado o restante. Os policiais surpreenderam o réu no interior do veículo. Neste sentido: Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse entendimento: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 59), o réu CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA disse que: transitava a pé pelo Bairro Jd. Selmi Dei, nesta, sendo um bairro distante de sua casa, estando lá para cobrar um dinheiro da venda de uma bicicleta a um conhecido seu da época em que frequentava o bairro quando era traficante, quando no meio da tarde, por estar com vontade de urinar, avistou um terreno baldio e lá adentrou para fazer sua necessidade; Que ao sair, foi abordado por policiais militares; Que em sua revista, R\$ 50,00 em dinheiro foi localizada, esta explica ser fruto de seu trabalho na época como ajudante de seu pai na recuperação de calha; Que o interrogando viu vários cachorros da polícia adentrarem em tal terreno; Que após alguns instantes, um policial lhe mostrou vários pinos de pó branco, dizendo terem sido ali localizados; Que o interrogando desconhece a propriedade de tais pinos como foi dito aos policiais na ocasião de sua detenção; que diante do exposto foi conduzido ao plantão e liberado; Que encontra-se desempregado; Que possui antecedentes criminais por tráfico de droga. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA disse que não era sua a droga. Estava andando pelo bairro Selmi Dei, onde realmente ocorre o tráfico constante. O réu estava sozinho e entrou no terreno para fazer as suas necessidades. A rua toda é ponto de venda de drogas. Tinha outras pessoas conhecidas do réu, como, por exemplo, Eduardo e todos foram revistados, mas apenas o réu foi mantido no mesmo lugar. Os policiais surpreenderam o réu virando a esquina e havia uma viatura vindo de encontro. A viatura que enquadrou o réu foi a do canil. Eles soltaram os cachorros que foram até o terreno, mas não viu o encontro da droga. O réu tinha R\$ 50,00; outras pessoas foram abordadas e foram dispensadas. Naquele dia o réu foi

abordado apenas uma vez. Em que pese a negativa do réu e os argumentos do combativo Defensor, a ação deve ser julgada procedente. As condições em que se deu a apreensão da droga, parte dela nas mãos do réu e o restante escondido em sua genitália; a apreensão do dinheiro e, por fim, a confissão extrajudicial do réu, que está em harmonia com as demais provas colhidas em audiência, dá a certeza de que a mesma era destinada ao tráfico. As declarações dos policiais militares não pode ser desprezada pelo exclusivo fato de serem policiais. Prestigiando a função policial, apenas para ilustrar os argumentos acima expendidos, oportuna colação de jurisprudência a fim. "Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento policial. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer o seu testemunho penas pela natureza de função que exerce, a par de não se ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto, preconceituoso e desarrazoado do atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (RT 721/414)." No mesmo sentido (RT 727/473, 709/369, 728/520, 723/583, 715/439 e 714/349). Nesta esteira, a condenação da ré nos termos da inicial é medida que se impõe, eis que provada a materialidade e autoria do delito. Os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câml., j. 10-4-2000, rel. Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câml. Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334). " Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. Cezar Peluso j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. Luiz Fux j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. O Juízo de Origem não valorou, como deveria, a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada, circunstâncias essas que, a teor do art. 42, da Lei n.11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal e justificariam o exasperamento da sua pena-base. Precedentes do STF (HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14; RHC 123.367/SP Rel. Min. Dias Toffoli j. 14.10.14 DJU 21.11.14 e HC 118.223/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 25.02.14 DJU 25.03.14) e do STJ (HC 203872/RS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 213980/MS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 323987/MS Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18.06.2015 DJU 30.06.2015 e HC 275856/PB Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 16.06.2015 DJU 26.06.2015). Manutenção ante a falta de recurso Ministerial. O fato de o réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, não importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp615.337/PR 5ª T. Rel. Min. Gurgel de Faria j. 30.06.2015 DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j.

16.04.2015 DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.02.2015 DJe 20.02.2015). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. (Ap. 0012056-79.2009.8.26.0445, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Desembargador Airton Vieira). Os fatos são típicos e antijurídicos. Não há causas excludentes da ilicitude da conduta. Dessa forma, deve o réu ser responsabilizado. O réu é primário e inexistem provas de que se dedique à atividade criminosa. Eventuais registros por atos infracionais por atos análogos ao tráfico não constituem maus antecedentes, assim como ações penais em curso. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, não sendo desfavoráveis as circunstâncias genéricas e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, fixo a pena base no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Está presente a atenuante da menoridade, que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não existem agravantes. Está presente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo em 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Não existem causas de aumento de pena, tornando-se definitiva a pena aplicada. Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Neste sentido a jurisprudência: “O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de 'habeas corpus' para afastar a natureza hedionda de tal delito.” (HC118533, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 23.6.2016, DJE de 19.9.2016) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO”.

INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC 111.840). POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.”

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado WENDER FELIPE MARQUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, combinado com o §4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, fixado, cada um deles, no mínimo legal – 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data. De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código. Decreto a perda do numerário apreendido, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra “b”, do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se. Custas na forma da Lei, devendo ser observada eventual assistência judiciária. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º,

alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Pelo réu foi dito que deseja recorrer da presente decisão. Pela MMª Juíza foi dito que recebia o recurso e determinava o processamento.

Esta audiência, com prévia anuência das partes, foi realizada por meio virtual (Microsoft Teams), nos termos do artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022 .

O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue.

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Vivaldo Rafacho Coneglian Junior, digitei e subscrevi.